

## (六) 网络直播经纪服务合同

56

### MCN 公司①与主播之间的法律关系界定

—— 某文化传媒公司诉吴某网络直播经纪服务合同案

#### 【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终5661号民事裁定书

2. 案由：网络直播经纪服务合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某文化传媒公司

被告(被上诉人):吴某

#### 【基本案情】

2022年9月10日,原告(甲方)某文化传媒公司与被告(乙方)吴某签订《艺人合作协议》约定:甲乙双方经充分沟通,一致同意由甲方作为乙方在全球范围内的互联网演艺经纪公司,并由甲方独家代理乙方的互联网演艺经纪及互联网经纪事宜。乙方在甲方指定平台直播,礼物提成为基础45%的平台奖励,每月由直播平台结算。需要完成平台直播每月累计时长156小时,每月直播26天。甲方支付1万元人民币签约费给乙方。该协议附件包括《个人直播行

---

①MCN 公司是一种专门从事网络视频内容创作与营销的机构。

为规范》《稳定直播协议》。《稳定直播协议》中约定：乙方直播时长。因甲方对乙方前期投入并支付签约金1万元人民币整。乙方签约主播在甲方指定平台每月有效直播时间累计不低于156小时，或单次出勤时间不低于5小时，规定出勤天数为每月26天/人。合作期内，非客观因素，乙方多次未达到有效出勤数，经甲方多次协商无效的情况下，必须退还甲方1万元签约金，并支付甲方投资款的两倍罚款。

2022年9月6日，原告通过其法定代表人邓某账户向被告吴某转账1万元，并在摘要处备注“艺人签约费”。被告主张该费用为原告为挖被告而直接支付给第三方的赔偿金。

签订合同后，被告吴某在其扬州住处进行直播。被告在2022年10月、12月、2023年1月、2月、3月直播时长均未达到双方合同所约定的直播时长。

### 【案件焦点】

原告(MCN 公司)与被告(主播)之间是何法律关系。

### 【法院裁判要旨】

江苏省南通经济技术开发区人民法院经审理认为：原告与被告签订的《艺人合作协议》(含附件《个人直播行为规范》《稳定直播协议》),系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，属合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。本案中，依照双方签订的合作协议，被告吴某对自己的直播时间、地点、内容均有一定的自主决定权，与劳动、劳务合同的人身依附性及管理隶属关系特征不同，其收入不是直接来源于原告，而是来源于直播平台中用户对主播打赏的网络增值服务收益分成，与劳动、劳务合同中的劳动、劳务报酬有明显区别，故认定原、被告双方为合同法律关系，是经纪合作关系，而非劳动关系。被告吴某在2022年10月、12月、2023年1月、2月、3月均未达到双方合同所约定的直播时长，构成违约。根据双方合同 第八条的约定，原告有权要求解除合同。双方合同约定，合作期内，非客观因素，被告多次未达到有效出勤数，经原告多次协商无效的情况下，必须退还原

告1万元违约金，并支付原告投资款的两倍罚款。法院认为，双方合同对违约金的约定明显高于原告的损失。关于原告主张被告返还签约费1万元，原告已实际支付该费用，且符合双方约定，故法院予以支持。关于原告主张被告赔偿双倍投资款共计92288元，法院结合原告所提交的被告在2022年10月、12月、2023年1月、2月、3月的直播时长及流水、原告提成比例及被告达到直播时长后原告获得的返点比例，考虑原告的预期利润，酌情调整为1万元。

江苏省南通经济技术开发区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十六条、第五百八十五条之规定，判决如下：

一、解除原告某文化传媒公司与被告吴某于2022年9月10日签订的《艺人合作协议》(含附件《个人直播行为规范》《稳定直播协议》)；

二、被告吴某于判决发生法律效力之日起十日内返还原告某文化传媒公司签约费1万元并赔偿损失1万元，合计2万元；

三、驳回原告某文化传媒公司的其他诉讼请求。

某文化传媒公司不服一审判决，提起上诉，后其撤回上诉，江苏省南通市中级人民法院裁定：

准许其撤回上诉。

### 【法官后语】

随着互联网技术的普及和成熟，直播行业发展迅速，MCN公司也随之应运而生，并获得巨大的发展空间。MCN公司通过签约、管理、培养主播，提供营销推广、刷流量、接商单等各方面的直播服务，成为主播背后不可或缺的推手。正是这一新兴行业的兴起，也随之带来了一系列的法律问题，最基础的就是MCN公司与主播之间的法律关系界定。

由于主播的收益与其直播时长密切相关，所以MCN公司在合同中往往会规定主播的直播时长、地点、方式等。因此，当双方发生争议时，主播可能会主张双方构成劳动关系，从而要求MCN公司给予相应的劳动保障。但实践中，MCN公司不会与主播直接签订劳动合同，而是签订合作协议或经纪合同，究竟如何界定两者之间的关系，应考量以下几个方面因素。

### 一、身份管理方式

MCN公司对主播都会存在管理行为，但管理行为的具体方式直接影响管理行为的定性。因此，主要是看MCN公司对主播是否实施了具有明显人身隶属性 的管理。

如MCN公司对主播进行考勤管理、工作纪律约束、请假管理等与一般用人单位规章制度相似的管理，或对主播的直播时长、地点、内容等有绝对控制权的，主播对直播活动缺乏自主决定权，超出平等主体间合作关系的权利义务范畴，通常认为两者之间成立劳动关系。

当然，并不是所有规定直播时长的情形，都能认定为成立劳动关系。如本案中，MCN公司虽然在合同中约定了主播的直播时长，但这并不意味着就构成了劳动法意义上的人身关系。多数情况下，双方签订的合作协议中都会约定主播的直播时长，这也是由其行业的特殊性决定的。主播以及其背后的孵化机构MCN公司，主要的收入来源是直播时的打赏、提成、平台返点等，这与直播的时长几乎是成正比的。因此，MCN公司在合同中规定主播的直播时长，主要是为了保障双方合作协议的顺利履行，但在此情况下则不能视为是劳动关系。

### 二、收益分配方式

主播在直播活动中的收益，通常为直播打赏、粉丝礼物或者品牌商家根据带货情况给予的坑位费、佣金等。因此，主要是看主播与MCN公司之间是否存在明显的经济依附性。

如MCN公司完全掌握主播的直播收益，同时通过给予主播固定薪酬或者底薪加上提成的方式，给予主播相对较为稳定的收益，这就类似于传统的用人单位和劳动者之间的收入分配方式，则可认为双方之间存在较强的经济依附性，从而认定两者之间存在劳动关系的特征。

如主播的直播收益并非由MCN公司控制，而是由其所在的直播平台自动分账，或者其直播收入虽由MCN公司支付，但主要是主播通过网络直播或者粉丝打赏所得，MCN公司仅是按照其与直播平台和主播之间的约定比例进行收益分配，则通常不会被认定为两者之间成立劳动关系。如本案中，主播的收入主要

源于直播平台中用户对主播打赏的网络增值服务收益分成，与劳动、劳务合同中的劳动、劳务报酬有明显区别，如果MCN公司无法掌控主播的收入金额，则不能视为是劳动关系，而是经纪合作关系。

### 三、具体业务组成

MCN公司主营业务范围通常包括电商销售、制作广告、演出经纪代理、文化艺术交流活动策划等。因此，主要是看主播提供的直播服务是否为MCN公司的业务组成。

如果主播提供的直播内容，属于MCN公司的主营业务范围，则符合劳动关系的特征。但是，在直播带货的模式下，不仅要考量直播活动本身是否包含在MCN公司经营的范围内，还要注意主播直播销售的货物或服务是否包含在MCN公司的主营业务之中。只有在两者均满足条件的情况下，才能认定构成劳动关系。

就目前MCN公司与主播之间的合作模式而言，多数情况下，两者之间是平等主体之间的经纪合作关系，成立劳动关系的往往是少数。因此，双方在签订合同时，应更审慎、明确地约定双方的权利义务，包括工作安排、收益分配方式、合作方式、知识产权的权属界定、违约责任等，从而保障双方的合法权益，让该行业在法律框架内良性发展，让该新型业态更好地服务于社会生活。

编写人：江苏省南通经济技术开发区人民法院 黄晓莉

## (七) 其他热点类型服务合同

57

### 代运营方是否履行“涨粉”义务的司法认定

——王某诉周某等服务合同纠纷案

#### 【案件基本信息】

##### 1. 裁判文书字号

河北省石家庄市中级人民法院(2023)冀01民终8728号民事判决书

##### 2. 案由：服务合同纠纷

##### 3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):王某

被告(反诉原告、上诉人):周某、马某、刘某、孟某

#### 【基本案情】

某公司为有限责任公司，注册资本为50万元，于2022年10月24日注销，股东有：刘某，认缴出资17.5万元；周某，认缴出资12.5万元；孟某，认缴出资10万元；马某，认缴出资10万元。

2021年1月1日，原告(甲方)和某公司(乙方)签订《某社交软件达人孵化代运营合同》。该合同约定：甲方委托乙方为个人账号提供某社交软件运营服务；乙方保证服务周期内，甲方个人账号实现从0粉丝增长到30万粉丝数的目标；委托期限为2021年1月1日至4月30日；合同总价款为21万元；运营周期结束后，如粉丝数未达到30万，乙方退还甲方50%服务费用。运营周

期结束后，如粉丝数未达到10万，乙方全额退款。

合同签订后，某公司运营7××0某软件账号。2021年1月4日至7月25日，原告向被告周某转款23万元。8月2日，某软件账号更换绑定手机，更换为王某手机号。此时，该账号首页显示粉丝数30.2万。11月19日，涉案账号首页仍显示粉丝数30.2万。

原告称2021年11月22日使用某软件自带的自助清粉功能进行检测、清理，某软件清粉视频截屏显示，自助清粉功能检测发现违规粉丝144203个，占比49.7%。清理后，涉案账号首页显示粉丝数15.8万。

经搜索，某软件账号当前粉丝量15.4万，作品36个，最后一个作品发布时间为2021年11月22日，前一个作品发布时间为2021年7月27日。

四被告称，原告仍欠付被告服务合同价款16050元。原告称，对欠付的16050元，其在后续已向被告支付12000元。

现原告起诉要求四被告向原告返还服务费21万元并支付相应违约金；四被告提出反诉请求，主张原告支付被告合同价款16050元。

### 【案件焦点】

1.如何认定某公司履行合同义务，增加涉案账号粉丝的质量标准；2.原告对某公司交付的涉案账号中粉丝的数量及质量提出的异议是否在合理期限内。

### 【法院裁判要旨】

河北省石家庄市裕华区人民法院经审理认为：对于某公司是否依约全面履行了自己的义务问题，虽然涉案合同中未对粉丝质量的具体标准进行约定，但该合同中约定的粉丝应为真实粉丝，不包括某平台认定的虚假粉丝，主要原因有以下几点：一是在当今网络时代，粉丝数量的增长是网络平台电商的主要利益增长点，也是本案合同中某公司的主要义务。对于王某来说，订立合同的本意无疑是想获得更多的真实粉丝，为以后的电商直播增加更多人气奠定基础。虚假粉丝虽然能够增加粉丝数量，一定程度上

增加账号的吸引力，但会对账号 产生受到垃圾行为骚扰等多种不良影响，甚至有可能造成账号直播间被封禁。



